

1500091-83.2022.8.26.0571
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS
Comarca: Itapetininga
Foro: Foro de Itapetininga
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/04/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2013509/2022 - 1º
Distrito Policial de Itapetininga, 233/2022 - Seccional - Itapetininga
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL PASCOAL DA SILVA e outro
Vítima:
MARCIA APARECIDA TOBIAS LO TURCO
Réu Preso

Aos 06 de abril de 2022, às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapetininga
Foro de Itapetininga
1ª Vara Criminal
Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,
Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:
1500091-83.2022.8.26.0571
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2013509/2022 - 1º
Distrito Policial de Itapetininga, 233/2022 - Seccional - Itapetininga
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL PASCOAL DA SILVA e outro
Vítima:
MARCIA APARECIDA TOBIAS LO TURCO
Réu Preso

Aos 06 de abril de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do
Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a

presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado RAFAEL PASCOAL DA SILVA acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Mariela Moni Marins Tozetto, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Célio Silva Castro Sobrinho. Antes de iniciados os trabalhos a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: acha-se processado o acusado pela prática de roubo, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A vítima, inquirida sob o crivo do contraditório, narrou que no dia dos fatos estavam em preparativos de uma festa e, em dado momento, surpreendeu-se com o grito da filha pelo fato do acusado estar ingressando com uma arma na mão, determinando para que ela não entrasse em pânico. Diante disso entrou em pânico e passou a gritar, ocasião em que o acusado viu a chave do carro no balcão e dela se apoderou, saindo correndo da casa. Diante disso saiu atrás do acusado, ainda gritando, quando a vizinha também passou a gritar e o marido saiu da casa em frente, pelo que segurou o agente, mas ele a empurrou e veio a cair ao solo, tendo ele empreendido fuga. Algum tempo depois a polícia foi acionada e o autor dos fatos preso. Depois, pelas imagens das câmeras de vigilância, viu que tinha outra pessoa com o acusado. Em que pese o acusado esteja diferente atualmente, na data em que foi preso o reconheceu e ele acabou até se desculpando pelo crime. Em se tratando de delito de roubo, as palavras da vítima revestem-se de incomensurável credibilidade, uma vez que estando sob a esfera de domínio dos agentes, é a pessoa que melhor reúne condições de narrar a dinâmica dos fatos e apontar os responsáveis. No mais, em complementação às palavras da ofendida, há nos autos depoimento da testemunha Ralf, que inquirida sob o crivo do contraditório, afirmou que à ocasião foi à casa do primo em frente, quando de repente ouviu gritos, até que em dado momento ouviu uma senhora gritando para que parassem, quando saiu e viu sua esposa em entrevero com um indivíduo, sendo certo que nesse momento o acusado a empurrou e empreendeu fuga. Então a acolheu e ela revelou sobre o ocorrido, e uma hora depois a polícia chegou no local já com o acusado preso. No mesmo sentido, depoimento do policial militar, que realizavam patrulhamento quando souberam do roubo, e em dado momento viram muitas pessoas gritando e já localizaram o acusado no chão, com um simulacro de arma de fogo próximo, e ele acabou confessando a autoria do delito, indicando, inclusive, o coautor do delito, que o teria acompanhado na execução do delito e ficado na vigilância para verificar se aparecia alguma viatura ou qualquer outra situação que pudesse comprometer a execução do roubo. Esse cenário de provas traduz com elevado grau de certeza e segurança a autoria delitiva na pessoa do acusado na prática delitiva, que confessou a prática do crime, inclusive com a participação do outro indivíduo que foi junto com ele para o roubo do carro, e ficou nas adjacências enquanto ele cuidou de ingressar na casa para realizar o roubo. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, fixando-se regime inicial fechado para desconto da sanção carcerária, haja vista tratar-se de delito praticado com emprego de grave ameaça contra a vítima, bem como a condição de reincidência do acusado. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz, o acusado responde pela suposta prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Após a regular tramitação do feito, foi colhido o depoimento

da vítima, das testemunhas e o réu foi interrogado. Finda a instrução, o i. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. DA PROVA ORAL COLHIDA. A testemunha Rhalf narrou que por volta das 22h30 foi até a casa do primo, que mora na frente. Os portões estavam abertos das duas casas. Começou a escutar uma gritaria e foi até a porta da casa. Viu a esposa Márcia e o Acusado em luta corporal por causa do carro. O carro da polícia chegou posteriormente. Narrou que a pessoa da tela parece com a pessoa. Afirmou que no dia dos fatos a esposa reconheceu o réu. A vítima narrou que estavam em família e as residências estavam com portão aberto. O réu ingressou com uma arma dentro da residência. O réu pediu calma e pediu para não gritar. O réu não reagiu. Pegou a chave do carro que estava no balcão da cozinha. O réu saiu correndo e saiu correndo atrás dele. Entrou em luta corporal para evitar que o réu levasse o carro. O réu saiu correndo e posteriormente foi preso e conduzido. Não viu outra pessoa. Nas câmeras aparecia uma pessoa, porém, não viu ninguém. Narrou que o réu estava bem diferente, mas a pessoa que foi presa no seu carro era a mesma que ingressou na sua residência e lhe apontou a arma. A testemunha PM Odil narrou que estavam em patrulhamento e o COPOM informou a ocorrência de roubo em andamento. Avistaram aglomeração de pessoas, que começaram a gritar que havia ladrão. Visualizaram o Rafael caído ao solo com escoriações junto com simulacro. As pessoas informaram que o réu tinha tentado roubar uma casa e um carro no Jd. Marabá e o réu confessou. Foram até o local dos fatos e em contato com a vítima ela reconheceu o veículo e o réu. O réu, ao ser interrogado, confessou os fatos. Inicialmente, a defesa pondera que a vítima reconheceu o réu como autor do delito, detido momentos após os fatos em posse da res, o que está em consonância com a versão do próprio Acusado, que confessou os fatos, razão pela qual deixa-se de formular pedido absolutório. No entanto, por ocasião da concretização da pena devem ser adotadas as seguintes balizas. Na primeira fase a pena deve ser fixada no mínimo legal. As circunstâncias e consequências não diferem das que originariamente decorrem de crimes desta natureza, razão pela qual o legislador já as reconheceu quando da fixação da pena base do crime. Por esses motivos, a pena, na primeira fase da dosimetria, deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase está presente a agravante da confissão, que deve ser devidamente valorada e compensada com a reincidência. Na terceira fase, a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas deve ensejar uma exasperação de pena de, no máximo, 1/3, ou seja, no mínimo legal, diante da ausência de qualquer circunstância concreta que indique a necessidade de exasperação acima do patamar mínimo. Ainda na terceira fase, incide a causa de redução da tentativa, já que o réu foi detido durante a prática do crime e logo perseguido e preso momentos após os fatos. DETRAÇÃO DA PENA. Finalmente, requer-se a detração da pena haja vista que o réu está preso, desde os fatos, o que, nos termos do atual entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 1674599/SP) deve ensejar a detração do período de custódia cautelar, ainda que não implique em alteração do regime inicial. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO: Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não é raro se decidir por um mais gravoso do que a pena recomenda, apenas pelo fato do réu ser reincidente. No que diz respeito ao regime inicial semiaberto ou fechado, não obstante a pena possa ficar no patamar de 04 anos ou entre 04 e 08 anos, respectivamente, não podemos olvidar do posicionamento sumulado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Súmula 719 - "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea". Nessa toada, considerando a pena fixada geralmente muito inferior ao máximo recomendado pelo regime, há que se questionar qual a proporcionalidade de uma decisão que fixa regime mais gravoso não obstante a quantidade da pena aplicada justifique o regime aberto ou o semi-aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e "c", do Código Penal. Requer, por, fim a concessão de gratuidade judiciária ao Acusado, isentando-o do pagamento de custas processuais. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: RAFAEL PASCOAL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157 parágrafo 2º inciso II do Código Penal, porque teria, em 14 de janeiro de 2022, por volta das 23h10m, na Rua Nelson Andrade Nunes n. 212, nesta cidade, tentado subtrair, em concurso com pessoa não identificada, mediante violência, um veículo pertencente à vítima, somente não consumando seu intento por

circunstâncias alheias à sua vontade. Consta da denúncia que na data dos fatos, o réu e terceiro resolveram praticar um roubo e no local, o réu adentrou na residência que estava com a porta aberta, enquanto seu comparsa não identificado permaneceu do lado de fora; que dentro da casa, o réu usando um simulacro anunciou um assalto e que a vítima reagiu e começou a gritar; que o réu pegou as chaves do carro e saiu quando novamente foi confrontado pela vítima, acabando por empurrá-la e fazer com que caísse ao solo; que o comparsa fugiu; que ele tentou fugir mas acabou sendo perseguido e detido por populares. O feito foi regularmente processado, encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de roubo com uma causa de aumento decorrente do concurso de agentes, na forma tentada. A materialidade do delito está devidamente comprovada diante da documentação acostada aos autos. Quanto a autoria, também existem elementos suficientes para a formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilização do réu. O réu confessou a prática. A vítima e as testemunhas narraram com detalhes o ocorrido, ficando demonstrado que o réu e um terceiro não identificado após combinarem o assalto se dirigiram para a casa da vítima, onde o réu adentrou com um simulacro e anunciou o assalto; que em razão de gritos e resistência da vítima acabou por pegar as chaves do carro e sair em direção ao auto; que a vítima novamente confrontou o réu que acabou por empurrá-la, derrubando-a ao solo, causando lesões em seus cotovelos, e sair correndo, sendo detido por populares; que o comparsa não foi identificado e fugiu, sendo frustrado seu intento. O roubo nada mais é do que um furto qualificado pela violência ou grave ameaça, tanto no furto como no roubo, o dolo do agente consiste no "animus rem sibi habendi", diferenciando-se os ilícitos pelo "modus operandi". É certo que o réu tinha a vontade livre e consciente de apoderar-se definitivamente dos bens da vítima, e para isso se utilizou de grave ameaça e violência à pessoa, restando perfeitamente caracterizado o delito. A causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes restou suficientemente demonstrada ante a prova produzida nos autos. A forma tentada do delito restou evidenciada ante a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, no caso, a intervenção da vítima. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL PASCOAL DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157 parág. 2º inciso II c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos. DOSÍMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber: QUATRO ANOS DE RECLUSÃO e multa de DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Presente uma agravante decorrente da reincidência que ora compenso com a atenuante da confissão. Presente uma causa de aumento de pena, decorrente do concurso de agentes, pelo que aumento em 1/3 a pena até agora calculada, chegando-se ao "quantum" de: CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e multa de TREZE DIAS MULTA, cada qual no patamar mínimo. Nesse sentido: "Em delitos de roubo, ocorrendo a presença de uma só qualificadora, o aumento da pena deverá ser o mínimo (1/3); já quando apresentarem duas, será defeso permanecer no mínimo, por igualar situações desiguais, e nem ir ao teto, fixando metade, que deve ser reservada para a hipótese de estarem presentes três qualificadoras, ou para casos especiais, tais como o número elevado de agentes, organização de profissionalidade delinquencial, entre outros. "(TACRIM/ SP RJD 24/314). Presente uma causa de diminuição, decorrente do reconhecimento da forma tentada do delito, em virtude do que diminuo em 1/2 a pena até agora calculada, chegando-se ao "quantum" de DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE SEIS DIAS MULTA, considerando, para tanto, o "iter" percorrido. Desta feita, não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL A PENA DE DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE SEIS DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal,

com redação que lhe foi dada pela Lei 9.714/98, tendo em vista a ocorrência de violência à pessoa, fato impeditivo da sobredita substituição, além da reincidência do réu. Ausente o requisito temporal previsto no art. 77 do Código Penal, não há de se cogitar de suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal, o REGIME FECHADO, único compatível com delitos cometidos com violência ou grave ameaça por réus reincidentes, como o caso dos autos. O réu permaneceu preso em razão de preventiva decretada durante o decorrer do feito; tal fato, aliado à pena imposta, regime inicial de cumprimento fixado, não substituição e a inexistência de qualquer alteração da situação que gerou a determinação de seu recolhimento cautelar, indica que a situação atual deve ser mantida; anote-se, ainda, que a prisão deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal, ante o acima exposto. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento das sanções impostas, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA